T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı : 60908394/TES-1201.02.01-E.2665480
12/05/2017
Konu : Muhtar sigortalıların sigortalılıkları

GENEL YAZI

Bilindiği üzere, 29/4/2017 tarihli ve 30052 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 690 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (KHK)'nin "Sosyal Güvenlik ile İlgili Düzenlemeler" başlıklı dördüncü bölümünün;

- 40 ncı maddesi ile 5510 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin birinci fıkrasında düzenleme yapılarak, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında muhtar sigortalılığı ile aynı maddenin birinci fıkrasının (b) bendindeki diğer sigortalılık statülerine aynı anda tabi olacak şekilde çalışılması durumunda muhtar sigortalılığının geçerli sayılacağına,
- 45 inci maddesi ile 5510 sayılı Kanunun 80 inci maddesinin ikinci fıkrası 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki muhtar sigortalılarının aylık prime esas kazançları, günlük prime esas kazanç alt sınırının otuz katı olacağı şeklinde düzenleneceğine,
- 46 ncı maddesi ile 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendine "İsteğe bağlı sigortalılar" ibaresinden sonra gelmek üzere "ve muhtar sigortalılar" ibaresi ekleneceğine,
- 47 nci maddesi ile 5510 sayılı Kanunun 87 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde düzenleme yapılıp (h) bendi eklenerek muhtar sigortalıların prim ödeme yükümlülüğünün il özel idareleri veya yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıklarında olacağına,
- 49 uncu maddesi ile köy muhtarlarının 5510 sayılı Kanunun geçici 16 ncı maddesi kapsamından çıkarılacağına,
- 51 nci maddesi ile 5510 sayılı Kanunun geçici 21 inci maddesinin yürürlükten kaldırılacağına,

ilişkin düzenleme yapılarak, sözkonusu Kanun Hükmünde Kararnamenin 76 ncı maddesi ile de bu düzenlemelerin KHK'nın yayım tarihini izleyen aybaşında (1/5/2017 tarihinde) yürürlüğe gireceği hükme bağlanmıştır.

1- Muhtarların Sigortalılığı

Söz konusu 690 sayılı KHK ile 5510 sayılı Kanunun 53 üncü madde uygulaması "4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendi ile aynı maddenin birinci fıkrasının (b) bendindeki diğer sigortalılık statülerine aynı anda tabi olacak şekilde çalışılması durumunda, (b) bendinin (4) numaralı alt bendi dışındaki diğer sigortalılık durumu, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında muhtar sigortalılığı ile aynı maddenin birinci fıkrasının (b)

bendindeki diğer sigortalılık statülerine aynı anda tabi olacak şekilde çalışılması durumunda muhtar sigortalılığı dikkate alınır." şeklinde düzenlenmiştir.

690 sayılı KHK'nin yürürlük tarihinden önce 4/b kapsamında kayıt ve tescil yapılan köy ve mahalle muhtarlarının sigortalılıklarına ilişkin olarak 1/5/2017 tarihine kadar bu KHK'nın yürürlük tarihinden önceki mevzuat hükümleri doğrultusunda işlemlerin yapılmasına devam edilecektir.

Bu itibarla;

a) 1/5/2017 tarihinden önce köy ve mahalle muhtarı olarak görev yapmakta olup halen bu görevine devam edenlerden, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendindeki diğer sigortalılık statülerine aynı anda tabi olarak çalışması bulunması nedeniyle muhtar sigortalılıkları esas alınmayanların 1/5/2017 tarihi itibariyle köy ve mahalle muhtarlığından dolayı sigortalılıkları esas alınacaktır.

5510 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinde yapılan düzenlemeye göre, 1/5/2017 tarihinden önce 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalılıkları devam etmekte iken yapılan mahalli idareler seçiminde muhtar seçilen ancak, 4/b kapsamında sigortalılığının bulunması nedeniyle muhtar sigortalılığı başlatılmayan kişilerin sigortalılıkları 30/4/2017 tarihi itibariyle (01) terk kodu ile sonlandırılarak, 1/5/2017 tarihi itibariyle (06) yeniden sigortalılık kodu ile Köy/Mahalle muhtarı statüsünde tekrar başlatılması gerekmektedir.

Örnek: Vergi mükellefiyetinin başladığı 1/12/2007 tarihi itibariyle 4/b kapsamında kayıt ve tescili yapılan ve bu kapsamdaki sigortalılığı kesintisiz devam etmekte iken 30/3/2014 tarihinde yapılan mahalli idareler seçimlerinde köy muhtarı seçilen ve vergi kaydına istinaden devam eden sigortalılığı nedeniyle muhtar sigortalılığı başlatılmayan sigortalının, 30/4/2017 tarihi itibariyle vergi kaydına istinaden başlatılan sigortalılığı (01) (53 üncü madde) terk kodu ile sonlandırılarak 1/5/2017 tarihi itibariyle statüsü köy muhtarı seçilerek (06) kodu ile yeniden başlatılacaktır.

b- 1/5/2017 tarihinden sonra da köy ve mahalle muhtar sigortalılığı ile 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendindeki diğer sigortalılık statülerinin aynı anda tabi olacak şekilde çalışılması durumunda, 1/5/2017 tarihi itibariyle muhtar sigortalılığı esas alınacaktır.

2- Yaşlılık ve Malullük Aylığı Almakta Olup Muhtar Görevine Seçilenler

Kurumumuzdan yaşlılık ve maluliyet aylığı alıp mahalli idareler seçiminde muhtar seçilenlerin muhtarlık görevlerinden dolayı 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalılıkları başlatılmayacaktır.

3- Muhtarların Primlerine ilişkin Hususlar

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen köy ve mahalle muhtarları 1/5/2017 tarihinden itibaren günlük prime esas kazanç alt sınırının otuz katı üzerinden prim tahakkuk ettirilecek ve ilgili primler il özel idareleri veya yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıkları tarafından ödenecektir. İl özel idareleri veya yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıkları tarafından yapılan ödemeler ise sigortalıların hesaplarında farklı bir ödeme türü ile takip edilecektir.

Köy ve mahalle muhtarlarının 1/5/2017 tarihinden itibaren aylık prime esas kazançları, günlük prime esas kazanç alt sınırının otuz katı olacağından, bu kapsamdaki sigortalılar için 1/5/2017 tarihinden itibaren sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezlerinde beyan talepleri kabul edilmeyecek beyan girişi yapılsa bile primleri günlük prime esas kazanç alt sınırının otuz katı üzerinden prim tahakkuk ettirilecektir.

Köy ve mahalle muhtarlarının 1/5/2017 tarihinden itibaren primleri il özel idareleri veya yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıkları tarafından ödenecek, 30/04/2017 (dahil) tarihine kadar olan borçları kendileri tarafından ödenecektir. 1/5/2017 öncesine ve sonrasına ait süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen dönemlere ilişkin primlere gecikme cezası ve gecikme zammı hesaplanmaya devam edilecektir.

Kurumumuza yapılan ödemelerin mahsubu 6183 sayılı Kanunun 47 nci maddesine göre yapılmakta olup, il özel idareleri veya yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıkları tarafından yapılan toplu ödemelerde yapılan ödemeden önce cari olan dönemin borcu mahsup edilecek, kalan ödeme olması halinde ise 1/5/2017 ve sonrasındaki dönemlere garameli olarak mahsup işlemi yapılacaktır.

İl özel idareleri veya yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıkları tarafından yapılan ödemeler, 30/04/2017 ve öncesi borca mahsup işlemi yapılmayacaktır. İl özel idareleri veya yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıkları tarafından yapılan ödemelerin 1/5/2017 tarihinden öncesine geçmiş tarihli prim değerlendirmesi olarak kurum kodunda değerlendirme işlemleri yapılmayacaktır.

1/5/2017 ve sonrası dönemlere ilişkin bu kapsamda sigortalı olanların 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendinde belirtilen 5 puanlık teşvik indiriminden faydalanması mümkün bulunmadığından, köy veya mahalle muhtarı olup 1/5/2017 ve sonrası dönemlere ilişkin primleri teşvikli tahakkuk eden sigortalıların statü kodlarının köy veya mahalle muhtarı olarak düzenlenmesi halinde gelen uyarıya istinaden 1/5/2017 ve sonrası dönemlerde alınmış teşvikleri iptal edilecektir.

Bilgi edinilmesini ve gereğince işlem yapılmasını rica ederim.

İsmail YILMAZ
Genel Müdür

DAĞITIM
Gereği:
Merkez ve Taşra Teşkilatı

Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5 inci maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır
Adres : Mithatpaşa Cad. No: 7 Sıhhiye/ANKARA Ayrıntılı bilgi için irtibat : Bağ. Ve Hiz.Ak.Çal.Tes.ve Hiz.Dai Bşk adına
Telefon : 0 312 458 7698 7751 Faks : 0 312 434 06 85 Dai. Bşk.V. C. EROL

ALO 170
KAYIT DIŞI ÇALIŞMAYIN
GELECEĞİNİZİ RİSKE ATMAYIN